DÉMONSTRATION — DONNÉES FICTIVES. Aucun document signé, envoyé ou validé.

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ RÉCIPROQUE

Projet pour relecture — Dfns / [Client].

Entre :

1. **Dfns SAS — exemple fictif, données à confirmer**, siège : adresse fictive, immatriculation à confirmer — exemple fictif, représentée par Représentant légal de Dfns — à confirmer (exemple fictif), en qualité de mandataire social à confirmer, ci-après « la Société » ;

2. **[Client]**, siège : adresse masquée, immatriculation masquée, représentée par [Dirigeant du client] — exemple fictif, en qualité de dirigeant (fonction masquée), ci-après « l'Investisseur ».

La Société et l'Investisseur, ensemble les « Parties », souhaitent étudier une acquisition stratégique concernant **Dfns**. Le présent accord organise les informations qu'elles s'échangent exclusivement pour examiner et négocier ce projet (la « Finalité »).

1. Informations protégées

Sont protégés les documents et renseignements non publics communiqués pour la Finalité : comptes, prévisions, contrats, données clients, architecture, code autorisé, propriété intellectuelle, organisation, personnes et conditions de l'opération. Une information orale est protégée lorsque sa nature confidentielle a été annoncée ou ressort clairement des circonstances ; la Partie qui la remet peut en confirmer le contenu par écrit. L'existence et le contenu des discussions sont également confidentiels.

2. Utilisation et accès

La Partie destinataire utilise ces informations seulement pour la Finalité. Elle limite leur consultation à ses collaborateurs et conseils ayant besoin d'en connaître et tenus à une obligation de confidentialité appropriée. Elle les informe des restrictions applicables et reste responsable de leur respect dans la mesure permise par le droit applicable. Tout accès supplémentaire, transmission à un co-investisseur ou mise à disposition d'un prestataire doit être autorisé par la Partie émettrice, ou couvert par un accord séparé.

3. Protection et exclusions

Chaque Partie protège les informations par des mesures raisonnables adaptées à leur sensibilité et au moins équivalentes à celles qu'elle applique à ses propres informations comparables. La destinataire peut démontrer qu'une information était publique sans violation, connue licitement avant réception, reçue légitimement d'un tiers ou développée indépendamment ; cette information est alors exclue. Ces exclusions ne permettent pas de déduire qu'un ensemble confidentiel est public au seul motif que certains éléments le sont.

4. Divulgation obligatoire et incident

Si une règle ou une autorité impose une communication, la destinataire limite celle-ci au nécessaire et prévient l'émettrice dès que cela est légalement permis afin de rechercher une mesure de protection. Elle notifie sans délai indu toute utilisation ou divulgation non autorisée dont elle a connaissance et coopère pour en limiter les conséquences. L'accord ne fait pas obstacle aux obligations légales d'information ou d'alerte.

5. Durée

Date d’effet : **08/10/2026**. La période d’échange autorisée est de **6 mois**. Les obligations de confidentialité et d’utilisation subsistent pendant **3 années** après le dernier échange, sous réserve des protections légales applicables. Toute prolongation ou régime particulier de secret des affaires fera l’objet d’un accord exprès.

6. Restitution, conservation et données personnelles

À la demande écrite de l’émettrice ou à l’arrêt des discussions, la destinataire cesse l’utilisation et restitue ou supprime les copies accessibles. Elle peut conserver uniquement ce qu’une obligation légale, réglementaire ou professionnelle exige, et les sauvegardes non immédiatement isolables, sous protection continue et sans nouvel usage. Elle confirme les mesures prises sur demande raisonnable. Avant de partager des données personnelles, les Parties limitent les données au nécessaire, déterminent leurs rôles et les garanties applicables ; cet accord ne remplace pas un accord de traitement de données lorsqu’il est requis.

7. Propriété et portée des échanges

Aucun transfert de propriété intellectuelle ni licence d’exploitation n’est accordé. La communication ne constitue pas une garantie de complétude ou d’exactitude ni une renonciation à une obligation légale d’information. Aucune Partie n’est tenue de réaliser l’opération ou de poursuivre les négociations ; un engagement sur l’opération nécessite ses accords définitifs approuvés et signés.

8. Droit applicable et différends

Droit applicable proposé et confirmé : **Droit français**. Les Parties recherchent d’abord une solution amiable, sans empêcher une mesure urgente légalement disponible. À défaut, juridiction convenue sous réserve des règles impératives : **Tribunal de commerce de Paris, sous réserve des règles impératives**.

9. Modifications et signature

Toute modification doit être acceptée par écrit par les deux Parties. Le présent accord peut être signé en exemplaires séparés, selon un mode de signature convenu par les Parties permettant d’identifier les signataires et de conserver les exemplaires signés.

Pour la Société : **Dfns SAS — exemple fictif, données à confirmer**

Nom : Représentant légal de Dfns — à confirmer (exemple fictif) — Qualité : mandataire social à confirmer

Date et signature : _____

Pour l’Investisseur : **[Client]**

Nom : [Dirigeant du client] — exemple fictif — Qualité : dirigeant (fonction masquée)

Date et signature : _____